

1. 업무개요

환경안전지원단 ○○○○○○처 □□□□□□부(이하 “□□□□□□부”라 함)는 「화학물질관리법」 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)¹⁾ 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제16조(정부의 사업주 등에 대한 지원 및 보고)²⁾에 따라, 중소기업의 노후화된 유해화학물질 취급시설의 화학사고 예방을 위하여 시설 개선 및 장비 도입 등을 지원하는 국고보조사업(이하 “화학안전 사업장 조성 지원사업”이라 함)을 0000년부터 수행하고 있다.

[표 1] 화학안전 사업장 조성 지원사업 개요

구분	내용
사업추진체계	- (총괄기관) ▲▲부, (운영기관) 한국환경공단*, (참여기업) 지원업체 * 공단(□□□□□□부)의 역할: 지원사업 추진·관리, 심의위원회 구성·운영, 사업 공모 및 사업계획서 검토 등
지원대상	- (대상기업) 노후화된 유해화학물질 취급시설 보유 중소기업(중소기업기본법에 따른 기업) - (대상설비) 유해화학물질 취급설비(제조·사용시설 등 0개시설, 누출경보시스템·비상전락설비 등 00개항목) - (지원항목) 설비의 구입 및 설치공사비에 한함. 부가가치세·토지구입·건물공사·기존시설 철거비 등은 제외
지원금액	- 취급시설 개선을 위한 총 사업비의 00% 이내 지원(00%는 신청자 부담) - 지원업체별 최대 0,000만원 ³⁾ 을 한도로 함(0000년 기준 예산 0,000백만원)

□□□□□□부는 본 사업의 시행에 필요한 세부사항이 규정되어 있는 ▲▲부의 「화학안전 사업장 조성 지원사업 운영지침(이하 “지침”이라 함)」에 따라 사업을 관리하고 있고, 개략적인 사업 추진절차는 [표 2]와 같다.

- 1) 「화학물질관리법」 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ④ ▲▲부장관은 중소기업의 화학물질 안전관리를 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 다음 각 호의 사항에 대한 행정적·기술적·재정적 지원방안을 마련하여 시행할 수 있다.
2. 제24조 및 제25조에 따른 유해화학물질 취급시설의 설치, 안전진단 및 개선
- 2) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제16조(정부의 사업주 등에 대한 지원 및 보고) ② 정부는 사업주, 법인 및 기관에 대하여 유해·위험 시설의 개선과 보호 장비의 구매, 종사자 건강진단 및 관리 등 중대재해 예방사업에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
- 3) 0000-0000년은 최대 0,000만원, 0000년은 최대 0,000만원까지 지원

[표 2] 화학안전 사업장 조성 지원사업의 추진절차

순번	구분	내용	비고
1	사업공고	- 신청기간·방법·신청자격, 제출서류, 추진일정 등에 대하여 공고(00일이상)	공단(▲▲부)
2	사업 신청·접수	- 사업신청서 및 첨부서류를 작성, “----- ----시스템 ⁴⁾ ”에 제출	신청업체→공단
3	사전검토 및 종합평점	- 신청업체의 제출자료에 따른 서류검토 및 현장실사를 통하여 종합평점 산정	공단
4	심의위원회 개최	- 심의위원회 개최를 통하여 지원업체 선정(사전검토·종합평점 등 활용)	공단(심의위원회)
5	지원업체 확정·통보	- 당해연도 지원업체 확정	▲▲부
6	협약 체결	- 지원업체 확정 통지 및 협약 체결	지원업체↔공단
7	착수 신고	- 협약체결일로부터 00일 이내 사업 착수 신고	지원업체→공단
8	지원설비 개선	- 설비업체 또는 시공업체 등과 취급설비에 대한 개선 실시	지원업체
9	보조금 신청·지급(정산)	- 지원설비 개선 완료(보조금 신청) → 서류검토·현장확인(보조금 지급·정산)	지원업체↔공단
10	사후관리(0년간)	- 사후관리보고서 제출(매년 0월말까지) → 공단 현장조사 등 사후관리 실시	지원업체↔공단

2. 관련규정 및 판단기준

「국고보조금 통합관리지침(♠♠♠♠부공고)」 제4조(보조사업 관련자의 의무) 제1항에서 “보조사업 선정 및 보조금 집행의 효율성과 투명성을 제고하기 위하여 ◀◀◀◀부장관, 중앙관서의 장, 보조사업자, 간접보조사업자 및 보조금 수령자는 이 지침에서 정한 의무를 충실히 이행하여야 한다.”고 정하고 있고, 같은조 제3항에서 중앙관서의 장의 의무⁵⁾로 “보조사업의 집행 점검 및 보조사업을 원활하게 수행하기 위한 보조사업 관리규정 마련 등”로 명시하고 있다.

그리고 지침의 “3. 사업 운영, 라. 책무”에서 “공단은 지침에 따라 사업을 성

4) 유해화학물질 검사관리시스템(---.-----.-.-.)

5) 공단은 ▲▲부 지침에서 “화학안전 사업장 조성 지원사업(국고보조사업)”의 운영기관으로 지정

실히 관리하여야 하고, 지원업체는 설비개선이 효율적으로 운영되도록 확인·점검·유지·보수 등을 성실히 수행하여야 하며, 사업수행업체⁶⁾는 해당 사업을 성실히 수행하여야 한다.”고 명시하고 있다.

따라서 공단(□□□□□□부)은 ▲▲부로부터 지정받은 “화학안전 사업장 조성 지원사업”의 운영기관(부서)로서, 중소기업의 노후화된 유해화학물질 취급시설을 개선하여 화학사고를 예방하고자 하는 본 사업의 취지가 달성될 수 있도록 사업을 충실히 수행·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 □□□□□□부에서 수행중인 “화학안전 사업장 조성 지원사업”의 전반적인 추진현황을 점검한 결과, 아래와 같은 시사점 또는 미비점이 확인되었다.

첫째, 지침의 “5. 사업공고 및 신청·접수, 나. 지원사업 신청·접수”에서 “신청업체는 지원대상 시설 및 항목별 견적서와 비교견적서를 제출하여야 하고, 산출근거를 제시”하도록 하고 있으나, 일부 업체에서는 산출근거(산출내역서 등)를 제시하지 않고 견적서 및 비교견적서만 제출하고 있었다. 그리고 산출근거를 제시한 경우에도 품목별 단가 또는 원가의 적정성을 확인할 수 있는 정보(일위대가, 표준품셈 등)가 포함되지 않은 사례가 확인되었다.

6) 사업수행업체: 지원업체가 지원사업 추진을 위해 견적문의 또는 계약을 체결하는 설비제조·시공업체 및 물품판매업체 등을 말함

[그림 1] 신청내역(금액)의 산출근거를 제출하지 않거나 부실하게 제출한 사례

< 생 략 >	< 생 략 >
(사례1) 산출근거 없이 견적서(비교견적서) 제출	(사례2) 산출근거 내 단가·원가 정보 미포함

따라서 □□□□□□부는 신청금액(지원금액)의 적정성이 확보될 수 있도록 신청업체의 산출근거 제시 여부 검토 및 설비·물품 규모 등에 따른 지원금액 설정⁷⁾ 등 산출근거에 대한 관리를 강화할 필요가 있다.

둘째, 지침 “5. 사업공고 및 신청·접수, 가. 사업공고”에서는 “보조금의 최대 지원금액은 지원업체별 0,000만원(0000년 기준, 0000~0000년은 0,000만원)”으로 정하고 있고, □□□□□□부에서는 사업자등록번호를 기준으로 지원한도의 초과 여부를 확인하고 있었다.

7) 교차감사인(□□□□□□□□□□공단 ①①① □□□□) 감사의견: 설비·물품 규모 등에 따른 지원금액 설정 검토 필요

그러나 동일한 법인의 0개 사업장(법인등록번호는 동일하나, 사업장등록번호는 사업장별로 다름⁸⁾)에 대하여 보조금을 각각 지급된 사례가 [표 3]과 같이 확인되었다.

[표 3] 동일 법인에 대하여 보조금 지원한도를 초과하여 지급한 사례(단위: 천원)

사업장명	법인등록번호	보조금 지원내역			
		구분	사업자등록번호	지원액	지원한도
< 생 략 >					

지침에서는 보조금의 지원한도의 적용 대상을 “지원업체”로 포괄적으로 명시하고 있는데, 향후 보조금 신청업체의 증가 등으로 편성액이 부족(업체간 경쟁 발생)해지거나 특정법인에 지나치게 많은 보조금이 지원될 수 있는 상황 등을 고려하여 보조금의 지원한도의 적용 대상을 보다 구체적으로 정하는 것을 검토할 필요가 있어 보인다.

셋째, 지침 “11. 보칙, 나. 참여제한 여부 및 [부록3] 위반시 제재사항”에서 “지원업체가 보조금 지원 이전 특별한 사유 없이 사업을 포기하는 경우, 0년간 사업 참여를 제한”할 수 있도록 하고 있다. 그리고 지침 “6. 지원업체 선정평가, 다. 사전검토(서류검토)”에서 “공단은 신청업체(신청내용)에 대한 사전검토 시 사업 참여 제한 여부를 검토”하도록 정해져 있다.

8) 법인등록번호는 법인 전체에 1개 부여되며, 사업장등록번호는 동일 법인의 사업장별 부여 가능(과세 편의를 위함)

그러나 일부 업체에서는 사업의 취소(협약의 해지) 사유를 “부득이한 여건 또는 포기 등”으로 불명확하게 제출하고 있어, 지침에서 정하고 있는 사업 참여 제한 검토 및 공단의 사전검토 등을 이행하기 위해서는 그 취소 사유가 구체적으로 입력·기록될 수 있도록 관리할 필요가 있다.

[그림 2] 지원업체가 사업 취소 사유를 불명확하게 제출한 사례

< 생 략 >	< 생 략 >
(사례1) 사업 취소 사유를 “부득이한 여건”으로 제출	(사례2) 사업 취소 사유를 “포기”로 제출

마지막으로 지침 “10. 사후관리 및 사업성과의 활용, 가. 취득설비의 관리”에서 “지원업체는 사업종료 후 차년도부터 0년간 사후관리 보고서를 작성하여 매년 0월말까지 공단에 제출”하도록 하고 있고, “다. 사후관리”에서는 “공단은 지원업체 대한 조사(현장조사⁹⁾ 등)를 실시하는 등 매년 사후관리 계획을 수립·시행¹⁰⁾”하도록 하고 있다.

9) 지침 “다. 사후관리” 2) 공단은 설비현황, 설치연도, 지역 등을 고려하여 표본 혹은 전수 현장조사를 실시할 수 있다. 이때 공단은 현장조사 방법·기간 등을 정할 수 있다.

10) □□□□□부는「0000년 ‘화학안전 사업장 조성 지원사업’ 사후관리 계획(안)(□□□□□부-000호, 0000.0.00.)」을 수립·시행하였고, 지원항목에 따른 조사방법 및 주기는 아래와 같음

- (현장조사 0회/년) 제조·사용시설, 배관 및 관련설비, 저장탱크
- (현장조사 0회/0년) 그 외 개선설비
- (현장조사 없이 사후관리 보고서 검토) 단순물품 구매(화학사고보호구, 방재용품, 추가안전관리 측정장비 등)

[표 4] 지원항목별 사후관리 방법·주기 및 연도별 사후관리 실적

순번	지원항목	사후관리 방법		현장조사 주기	사후관리 실적(건)	
		보고서 검토	현장조사		0000년	0000년(계획)
< 생 략 >						

그러나 현재 사후관리 보고서를 0년 주기로 제출받아 검토하고 있고, 현장 조사의 경우 최대 0년(0년 또는 0년)을 주기로 실시하고 있어, 지원업체의 폐업 또는 설비·물품의 폐기 등에 대한 신속한 파악 및 조치가 어려운 문제가 있어 보인다. 실제 일부 지원업체에서는 사업장을 매각하거나 지원받은 설비를 철거한 후, 공단(□□□□□□부)에 해당 설비에 대한 양도 또는 폐기를 사후 신청하여 승인받은 사례가 [표 5]와 같이 확인되기도 하였다.

따라서 □□□□□□부에서는 사후관리의 실효성을 높이기 위한 사후관리 강화 방안(예: 점검주기 단축, 점검방법 추가 등)을 강구할 필요가 있다.

[표 5] 지원받은 설비 등에 대한 사후 조치(양도·폐기 등) 신청·승인 사례

순번	업체명	지원항목(설비)	업체 사전 조치	사후 처리 신청	심의위원회 승인
< 생 략 >					

4. 조치할 사항

환경안전지원단장(○○○○○○○처장)은 화학안전 사업장 조성 지원사업의 신청금액(보조금)이 적정한지 확인할 수 있도록 산출근거에 대한 관리 강화, 업체별 보조금 지원한도 기준(적용대상)의 명확화, 사업 포기 사유에 대한 구체적인 파악·기록, 사후관리의 실효성 강화 등을 위한 화학안전 사업장 조성 지원사업의 운영관리 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】